

1500362-27.2022.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... denotam que a droga destinava-se ao tráfico ilícito de drogas. De todo o conjunto probatório, se verifica a incidência do tráfico de drogas.

Dessa forma, não há outro caminho senão a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu não ostenta maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras-SP - cep 17280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500362-27.2022.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-27.2022.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096271/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 24160916 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2096271 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELA MYKIANE NUNES RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA

Vistos.

MARCELA MYKIANE NUNES RAMOS, qualificada nos autos, foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por infração ao art. 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da lei 11.343/06, porque, conforme consta na denúncia, no dia 07 de abril de 2022, por volta das 11 horas, na Rodovia SP 225, Km 220, área rural, neste município e Comarca de Pederneiras, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas interestadual, 05 (cinco) "tijolos" de "cocaína", com peso líquido total se 4.990g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia (fls. 58/63) foi convertida a prisão em flagrante em preventiva da ré.

Laudo definitivo de entorpecentes às fls. 201/2014.

O feito foi regulamente processado, a ré apresentou defesa prévia às fls. 131/136. Folha de antecedentes à fl. 142 e Certidão de objeto e pé à fl. 141. Recebimento da denúncia em 10 de maio de 2022 (fls. 171/173), oportunidade em que foi também designada audiência de instrução por videoconferência. Na audiência de instrução e julgamento realizada em 31 de maio de 2022, foram ouvidas as testemunhas da Acusação, sendo a ré interrogada ao final. O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se em alegações finais. É o relatório

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação de entorpecentes (fls. 17/21), boletim de ocorrência (fls. 51/54), relatório final (fls. 77/79), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

O policial militar rodoviário Marcelo Sales Dias Nascimento, ouvido em juízo, disse que abordaram o veículo da linha Campo Grande – Belo Horizonte. Abordaram o condutor do veículo e, por praxe, foram olhar o saguão de passageiros. Quando foram em direção ao banheiro no fundo, constataram que a ré estava nervosa e estava com uma bolsa próximo dos pés. Diante disso, perguntaram o que era aquilo e a ré disse que era entorpecente.

O policial militar rodoviário Arni Vitor Stripari, ouvido em juízo, disse que abordaram o ônibus - itinerário mato grosso para belo horizonte. Perceberam que a ré colocou uma bolsa entre as pernas. Movimento brusco, que gerou desconfiança. A ré logo confessou a posse das drogas. A ré disse que pegou a droga no terminal rodoviário de Cuiabá, para transporte até a rodoviária de belo horizonte. Disse que receberia 5 mil reais pelo transporte.

A ré, em interrogatório judicial, confessou os fatos. Disse ter pego a droga em Cuiabá e a levaria para Belo Horizonte. Receberia cinco mil reais pelo transporte. Foi a primeira vez que realizou o transporte.

Pois bem.

Com efeito, os policiais militares, que lograram êxito em realizar a abordagem e apreender o entorpecente, prestaram depoimentos harmônicos, coerentes e seguros. O laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 17/21) constatou a presença da substância cocaína no material coletado na casa do réu. Esta quantidade, a forma de acondicionamento e as condições da abordagem tornam certa a finalidade de traficância.

Ademais, as circunstâncias da abordagem e a forma de acondicionamento da droga e os apetrechos apreendidos denotam que a droga destinava-se ao tráfico ilícito de drogas. De todo o conjunto probatório, se verifica a incidência do tráfico de drogas.

Dessa forma, não há outro caminho senão a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza.

A seu turno, de rigor a valoração da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, conforme previsto no artigo 42, da Lei de Drogas.

Dessa forma, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em posse da ré (4.990g de massa líquida) e por se tratar de "crack", droga que possui efeitos nefastos e deletérios em todo o país, tenho como adequado o aumento da pena em 1/4.

O aumento será calculado tendo por base o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se

fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.(...) [AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)]

Fixo a pena base, portanto, em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ausentes circunstâncias agravantes. Reduzo a pena fixada na primeira fase em 1/6 e a fixo em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06.

Aplico o aumento de 1/6 e elevo a pena para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Não obstante o aduzido pelo Ministério Público, entendo que a ré faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que não foram produzidos elementos que permitam concluir pelo envolvimento pretérito da ré com atividades criminosas, tratando-se de pessoa primária e de bons antecedentes.

Por já terem sido valoradas a natureza e a quantidade na primeira fase, deixo de as considerar nesta etapa, para que não ocorra bis in idem. Aplico o redutor máximo de 2/3 e torno definitiva a pena de 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão e 243 dias-multa.

Não há notícias da condição econômica da ré. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário-mínimo.

Tendo em vista a primariedade da ré e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, em total observância ao disposto no artigo 33, §2º, "c" do Código Penal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o chamado tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser considerado crime de natureza hedionda (HC 118553, Rel. Min Cármen Lúcia, DJ 23/06/2016), razão pela qual plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Para tanto, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de fim de semana, ambas pelo tempo da condenação.

A detração deverá se dar em sede de execução, eis que fixado o regime aberto. DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR a ré MARCELA MYKIANE NUNES RAMOS, qualificada nos autos, com incurso no artigo 33, caput e §4º, c.c. o artigo 40, inciso V, e da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 243 dias-multa, na unidade mínima permitida.

Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de final de semana, pelo tempo da condenação. e 243 dias-multa.

DEFIRO a acusada o direito de recorrer em liberdade, notadamente por conta do regime imposto para cumprimento da pena.

DETERMINO a destruição das amostras guardadas para contraprova, devendo a z. Serventia comunicar a Autoridade Policial para tanto (art. 525, NSCGJ), após o trânsito em julgado.

Custas pela ré, eventual gratuidade de justiça deverá ser requerida perante o juízo da execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398) e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

P.I.C.

Pederneiras, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA